

CIRCOLO CULTURALE AMICI DELLA MUSICA "GIROLAMO FRESCOBALDI" (APS)

Verbale Assemblea dei Soci del 18 ottobre 2020 (in seconda convocazione) svoltasi nella sala riunioni del Condominio il Quartiere in Via Gaetano Recchi 1 angolo Via Foro Boario Ferrara.

Alle ore 10 di domenica 18 ottobre 2020 si riunisce l'Assemblea dei soci presso la sala del condominio il Quartiere, convocata dalla Presidente del Circolo Frescobaldi, Laura Trapani, con comunicazione in data 18 settembre 2020.

La Presidente Trapani, a norma di statuto, propone all'Assemblea stessa di nominare quale Presidente della riunione il socio Athos Tromboni che accetta; la proposta della Presidente Trapani viene approvata dall'assemblea all'unanimità.

La Presidente Trapani propone poi che la Segretaria verbalizzatrice della riunione sia la socia Elena Sonco, che accetta; la proposta della Presidente Trapani viene approvata dall'assemblea all'unanimità.

Sono presenti all'Assemblea 22 soci debitamente distanziati secondo le norme anticovid.

Il Presidente dell'Assemblea legge l'ordine del giorno (in seguito, odg) che è il seguente:

1. Accoglimento delle dimissioni irrevocabili di 4 membri del Consiglio Direttivo;
2. Modifiche dello Statuto sociale per adeguarlo ai disposti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore) al fine di essere riconosciuti come Associazione di Promozione Sociale (APS);
3. Nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo;
4. Nomina del Collegio dei Probiviri ;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea informa che fra le "Varie ed eventuali" (punto 5 dell'odg) ci sarà anche l'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2019 che avrebbe dovuto essere approvato il 26 aprile 2020, ma ciò non è stato possibile per il confinamento (lockdown) da coronavirus.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che la riunione si caratterizza come Assemblea straordinaria, dovendosi discutere e approvare le modifiche statutarie come elencato al punto 2. dell'odg; e cioè che lo statuto deve essere modificato entro il 31 ottobre 2020, e le associazioni già iscritte nel Registro delle APS (ed è il caso del Circolo Frescobaldi) potranno adeguarlo alle nuove disposizioni *inderogabili* del D.Lgs. 117/2017 - CTS (Codice del Terzo Settore) o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni *derogabili*, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria (art. 101, co. 2, CTS): dunque l'Assemblea è validamente riunita anche per le modifiche statutarie come già richiamato.

All'Assemblea sono presenti i soci dimissionari Alessandra Alberti, Catia Gianisella e Stefano Sardi, essendo gli stessi interessati all'argomento di cui al punto 1 dell'odg.

Prende la parola il socio Roberto Scaglianti che, premettendo di non rappresentare nessuno, chiede venga messa a verbale la sua richiesta di nullità dell'Assemblea non avendo egli ricevuto la comunicazione della convocazione.

La Presidente del Circolo Frescobaldi risponde che della convocazione dell'Assemblea erano a conoscenza tutti i soci a cui erano state mandate le e-mail; e che erano stati mandati successivamente anche messaggi a mezzo telefonino.

La dichiarazione del socio Roberto Scaglianti viene verbalizzata e l'Assemblea prosegue.

Primo punto all'odg: illustrando il primo punto all'odg il Presidente dell'assemblea, su richiesta di alcuni soci, riassume la vicenda di metà luglio 2020 che ha determinato le dimissioni dei soci Alessandra Alberti, Clelia Antolini (non presente all'Assemblea), Catia Gianisella e Stefano Sardi; e dà lettura dei verbali del Consiglio Direttivo che riassumono la vicenda; detti verbali (a cui si rimanda) sono stati redatti per le riunioni tenute dal Consiglio Direttivo stesso in data 27 luglio 2020 e 12 settembre 2020.

Chiede la parola Alessandra Alberti che ribadisce la sua opinione circa la validità del suo diritto di essere considerata ancora socia fino al 31 dicembre dell'anno in corso, al di là di quanto scritto nella lettera di dimissioni irrevocabili depositata agli atti del Circolo Frescobaldi in data 20 luglio

2020. Dopo un contraddittorio con la Presidente del Circolo, protrattosi con argomenti ripetitivi e accalorati fra i dimissionari e la Presidente del Circolo, (fra cui una frase pronunciata dal socio Stefano Sardi che ha definito "Ridicola" la Presidente del Circolo Frescobaldi), il Presidente dell'Assemblea, ritenuta esaurita la discussione nel merito e constatando che il contraddittorio si stava orientando anche verso una polemica infruttuosa, chiude il dibattito e chiede all'Assemblea dei soci di votare l'accettazione delle dimissioni di Alessandra Alberti, Clelia Antolini, Catia Gianisella e Stefano Sardi. La votazione, fatta per alzata di mano, approva l'accettazione delle dimissioni.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita i soci dimissionari presenti, a lasciare la riunione; insieme a loro lascia la riunione anche il socio Roberto Scaglianti.

Dopo l'uscita dei predetti, il socio ed ex Presidente, Antonio Proietti di Valerio, chiede che vengano dette all'Assemblea dei soci quali sono state le ragioni che hanno portato al disaccordo (e conseguenti dimissioni) dei predetti. Prende la parola la Presidente del Circolo ed illustra i motivi che hanno determinato la situazione di crisi con i consiglieri dimissionari, afferenti alla gestione della rassegna "Musica alla Palazzina di Marfisa d'Este", nel corso della quale i soci dimissionari come risulta dalla loro mail del 20-07-2020, hanno cessato improvvisamente di collaborare allo svolgimento della rassegna stessa, determinando così una situazione di grave pericolo di danno alla buona immagine del circolo, che solo l'abnegazione della Presidente Trapani è riuscita a scongiurare portando a termine la rassegna secondo il programma per il quale si era impegnata con l'amministrazione comunale.

Secondo punto all'odg: passando al secondo punto all'odg, il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei 32 articoli, uno per uno, della proposta di nuovo Statuto, conforme ai disposti del D.Lgs 2017/117; ogni articolo viene letto uno per uno (copie della proposta di nuovo statuto erano disponibili, a disposizione dei soci presenti, sul tavolo della Presidenza, per chi avesse voluto seguire la lettura avendo sotto gli occhi il documento scritto); dopo ogni articolo viene chiesto se ci sono chiarimenti, proposte di integrazione o modifica, pronunciamenti nel merito: qualche intervento chiede chiarimenti, ma non si riscontrano né proposte di integrazione al testo presentato, né modifiche.

Al termine della lettura dei 32 articoli, la proposta di nuovo Statuto viene messa ai voti e l'Assemblea per alzata di mano delibera all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto.

Terzo punto all'odg: passando al terzo punto all'odg, il Presidente dell'Assemblea informa che si sono candidati alla carica di consigliere del Circolo Frescobaldi i soci/socie Maria Cavalieri, Rina Cellini, Claudio Miotto, Elena Sonco e Laura Trapani; chiede all'Assemblea se ci siano altre autocandidature fra i presenti; non avendo ricevuto nessuna ulteriore candidatura, chiede che la votazione venga fatta per alzata di mano, modalità accettata dall'Assemblea, che vota all'unanimità l'elezione dei cinque sunnominati soci/socie a membri del Consiglio Direttivo.

Quarto punto all'odg: passando al quarto punto all'odg, il Presidente dell'Assemblea informa che si sono candidati alla carica di Probiviri i soci/socie Roberto Aguzzi, Maria De Paoli, Athos Tromboni; viene chiesto se ci siano altre autocandidature di soci/socie fra i presenti e non avendo nessuno avanzato richieste nel merito, la proposta viene votata per alzata di mano e viene approvata all'unanimità, compresa l'indicazione che sia il socio Athos Tromboni a essere il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Quinto punto all'odg: passando all'ultimo punto all'odg, il Presidente dell'Assemblea cede la parola all'ex Presidente del Circolo Frescobaldi, Antonio Proietti di Valerio, per la lettura del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2019; il socio Proietti spiega perché non sia stato possibile approvare, a causa del lockdown, il bilancio nell'Assemblea dei soci che fu convocata per il 26 aprile 2020 e non effettuata; quindi dà lettura delle poste di bilancio e al termine della sua illustrazione chiede se ci siano domande; non avendo nessuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea

mette ai voti l'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.2019 (allegato agli atti); la votazione per alzata di mano approva all'unanimità il bilancio consuntivo.

Alle ore 13,10 esauriti gli argomenti all'odg e non avendo nessuno dei presenti avanzato la richiesta di discutere altre varie, la riunione si scioglie.

Ferrara, lì 18 ottobre 2020

LA SEGRETARIA
VERBALIZZATRICE
(Elena Sonco)

LA PRESIDENTE
DEL CIRCOLO FRESCOBALDI
(Laura Trapani)

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
(Athos Tromboni)



Isento al Registro Nazionale APS con DD. 329 del 23/12/2015 al n° 1799
esente da imposta di bollo ex art. 82, 5° c D. Lgs. 47/2017

AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di FERRARA

Atto Registrato il 6 NOV. 2020 N. 3325 Sr. 3

Liquidati euro 200,00

(duecento/00 euro)

per IL DIRETTORE

[Signature] (*)



(*) Firms su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Rosso

Statuto

approvato nell'Assemblea dei Soci in data 18 ottobre 2020
conforme ai disposti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n.117/2017)

DEFINIZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Il circolo culturale Amici della Musica "Girolamo Frescobaldi" APS (di seguito denominato Circolo Frescobaldi) è un'associazione di promozione sociale costituita in data 10 maggio 1972, con sede legale nel Comune di Ferrara ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione italiana; è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, ed ha durata illimitata.

Il Circolo Frescobaldi è iscritto nel Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il Circolo Frescobaldi non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili, o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

Il Circolo Frescobaldi è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali risulta iscritto.

Art. 2

Il Circolo Frescobaldi persegue finalità civiche, solidaristiche e di ^{utilità} attività sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie del Circolo Frescobaldi dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui al punto i), al punto k), al punto l), al punto v) e al punto w) dell'Art.5 del Codice del Terzo Settore, punti che qui si riepilogano:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Nello specifico il Circolo intende:

- promuovere, diffondere, praticare la cultura musicale nelle sue varie forme ed espressioni;
- organizzare e gestire attività culturali quali concerti dal vivo, conferenze, presentazione di libri e incisioni discografiche, avviamento alla pratica della musica, corsi di musica, corsi di teatro, percorsi di lettura, organizzazione di visite a teatri, a musei, e ogni altra attività riconosciuta di carattere culturale;
- organizzare e gestire la partecipazione degli associati e familiari a eventi musicali e artistici programmati in Italia e all'estero;
- collaborare con altre associazioni o circoli, anche consorziandosi, per la più efficace realizzazione delle attività di cui ai punti precedenti;

k) essere attivo nell'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, quali visite e gite in luoghi e paesaggi di interesse storico, artistico e musicale;

l) essere attivo nella formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- v) essere attivo nella promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) essere attivo nella promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3

Il Circolo Frescobaldi può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione agli associati e familiari di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità. Ciò è complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2, il Circolo Frescobaldi può svolgere le proprie attività anche in luoghi diversi dalla propria sede sociale.

Oltre alle attività di interesse generale, il Circolo Frescobaldi può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui al precedente Art. 2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali; tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

Il Circolo Frescobaldi può svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, così come previsto dall'art.7 del D.Lgs n.117/2017.

Il Circolo Frescobaldi, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Art. 4

Il Circolo Frescobaldi si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il raggiungimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ASSOCIATI

Art. 5

Gli associati o soci del Circolo Frescobaldi possono essere persone fisiche, persone giuridiche o enti non aventi fini di lucro che condividono gli scopi del sodalizio e si impegnano a realizzarli.

Il numero dei soci è illimitato.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 10; non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e, facoltativamente, anche altre indicazioni di contatto (es. e-mail, telefono, ecc.)



Il socio si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Circolo Frescobaldi.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da persone fisiche minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
In caso di domande di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri incaricati dal Presidente, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'Art. 6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale del Circolo Frescobaldi e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotarne il nominativo nel Libro Soci.

Nel caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni all'interessato, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente, chiedendo l'intervento del Collegio dei Probiviri. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Probiviri del Circolo Frescobaldi.

Art. 8

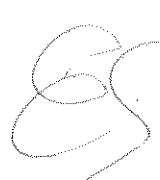
I soci hanno diritto di:

- a) frequentare i locali del Circolo Frescobaldi e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo stesso;
 - b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo Frescobaldi;
 - c) discutere ed approvare i rendiconti;
 - d) discutere e votare sulle modifiche del presente statuto;
 - e) discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
 - f) eleggere ed essere eletti quali membri degli organi sociali;
 - g) visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede del Circolo Frescobaldi con modalità tali da non intralciare la gestione sociale; i soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Circolo Frescobaldi in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 9

Il socio si obbliga di:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività del Circolo Frescobaldi e nella frequentazione della sede e altri luoghi utilizzati dal Circolo per lo svolgimento delle proprie attività;
 - b) versare entro le scadenze stabilite la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci;
 - c) rimettere al Collegio dei Probiviri la soluzione di eventuali controversie interne;
- La quota associativa annuale, in caso di rinnovo, va versata nel periodo che va dal 1 settembre dell'anno in corso al 31 marzo dell'anno successivo, pena la morosità e le conseguenze connesse.



La quota associativa annuale, in caso di nuovo socio, va versata all'atto della richiesta di ammissione.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto, in alcun modo, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica o ente;
- b) mancato pagamento della quota associativa (morosità) nei termini prescritti dal presente statuto; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento, anche collettivo, comporta la decadenza da socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro Soci;
- c) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente che ne informerà alla prima occasione il Consiglio Direttivo;
- d) rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo, al rinnovo della tessera associativa dell'interessato;
- e) espulsione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa, o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione del Circolo Frescobaldi, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) boicottaggio o danneggiamento in qualunque modo del buon andamento della vita associativa e delle attività connesse;
- d) appropriazione indebita dei beni sociali, atti, documenti o altro, di proprietà del Circolo Frescobaldi;
- e) fomentazione di azioni che siano causa di danni morali o materiali al Circolo Frescobaldi, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- f) fomentazione di azioni che siano causa di danni morali o materiali ad altro associato, ovvero a terzi, in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa; e in generale tutto quanto sia in contrasto con quanto sancito dall'Art. 2 del presente statuto.

Art. 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente Art. 11 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta a uno dei recapiti rilasciati nella domanda di adesione o in possesso comunque del Circolo Frescobaldi, recapiti utilizzati di prassi per la normale convocazione e comunicazione delle attività sociali.

Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Nell'attesa della decisione sul ricorso, il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13

Il patrimonio sociale del Circolo Frescobaldi è indivisibile ed è costituito da:



- a) beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) legati e lasciti diversi;
- c) fondo di riserva;

d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;

Il Circolo Frescobaldi trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote di iscrizione degli associati;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondarie e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- e) erogazioni liberali (liberalità) degli associati e di terzi;
- f) erogazione di contributi di enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) elargizioni e donazioni;
- k) entrate derivanti da raccolte di fondi e iniziative promozionali;
- i) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

L'esercizio sociale decorre dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere redatto un bilancio consuntivo, conforme alle disposizioni di legge, da presentare all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio consuntivo dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea dei soci, potrà essere accantonato a fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, i proventi, gli utili, o gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o altro capitale.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo del Circolo Frescobaldi, a norma dell'art.24 del Codice del Terzo Settore.



All'Assemblea devono essere invitati con convocazione scritta tutti gli associati. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci, che abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro i termini prescritti dal presente statuto.

Ai soci minorenni può essere richiesto un voto consultivo.

A chi esercita la potestà del socio minorenne potrà essere attribuito voto effettivo, al pari di socio maggiorenne, qualora ne faccia richiesta scritta entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione.

Art. 18

Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono ordinariamente convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto, contenente data ora e luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella sede sociale almeno 15 giorni prima e mettendo in atto contestualmente tutti gli strumenti a disposizione del Circolo Frescobaldi per garantire la più ampia partecipazione (di preferenza e-mail, e in subordine messaggio telefonico o spedizione all'indirizzo postale).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Artt. 20 e 31 del presente statuto, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera, a maggioranza dei voti dei presenti, sulle questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà avere luogo in giorno diverso dalla prima convocazione e potrà essere indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un altro socio (in questo caso: una testa, 2 voti).

Art. 20

Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza fisica o a mezzo delega, di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, valgono le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento del Circolo Frescobaldi e la devoluzione del patrimonio a norma di legge, sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti (75%) dei soci aventi diritto.

Art. 21

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo Frescobaldi, o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano; oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.



Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata a maggioranza dall'Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate sul Libro Verbali dell'Assemblea, a cura del segretario che li firma insieme al Presidente del Circolo e al Presidente dell'Assemblea.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 22

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al primo comma dell'Art. 18 del presente statuto ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- b) approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al Libro Verbali dell'Assemblea;
- c) delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- d) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- e) al termine del mandato o in seguito alla sue dimissioni o decadenza, elegge il Consiglio Direttivo; gli eletti, nel numero stabilito dal successivo Art. 23 del presente statuto, sono scelti da una lista di autocandidature da rendere pubblica, attraverso esposizione nella sede sociale, almeno 5 giorni prima della Assemblea convocata per il rinnovo della cariche sociali; risulteranno eletti quelli che hanno ottenuto le maggiori preferenze; i non eletti avranno comunque il diritto di subentrare per cooptazione nel caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri;
- f) nel caso di cui sopra, discute le relazioni del consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini che ne confermano la validità;
- g) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri, indicandone il Presidente;
- h) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, nel caso di rinnovi e/o variazioni dei Regolamenti in essere o in caso di proposte ex-novo;
- k) delibera sulla determinazione della quota associativa annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sulle modifiche al presente statuto, con le maggioranze previste dal primo comma dell'Art. 20 del presente statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo Frescobaldi conformemente all'ultimo comma dell'Art. 20 del presente statuto;
- m) delibera l'adesione a reti associative di secondo livello e ad organizzazioni di rappresentanza locale;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del Circolo Frescobaldi, a norma dell'art.26 del Codice del Terzo Settore.

 7

Esso è eletto dall'Assemblea dei soci con scelta degli associati maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art.2382 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 membri e dura in carica 3 anni.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche compatibili con la disponibilità di risorse.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- a) il Presidente del Circolo Frescobaldi;
- b) il Vicepresidente coadiuvante del Presidente e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni;

c) su specifica e motivata proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può anche designare un segretario, un tesoriere, un direttore artistico;

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività del Circolo Frescobaldi.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili anche per più mandati.

Art. 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) coadiuvare il Presidente nella impostazione e realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 2 del presente statuto;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- f) deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui tale compito sia stato delegato, con apposita delibera, a uno o più consiglieri;
- g) definire la quota associativa annuale da proporre all'Assemblea dei soci, in caso di variazioni rispetto agli esercizi precedenti;
- h) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'Art. 11 del presente statuto;
- k) predisporre o, qualora preesistente, convalidare il Regolamento elettorale e altri eventuali Regolamenti interni da sottoporre, come specificato al punto h) del precedente Art. 22, all'Assemblea dei soci;
- i) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
- j) stipulare o ratificare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo Frescobaldi, o ad esso affidati;
- m) decidere le modalità di partecipazione del Circolo Frescobaldi alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, sempre se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- n) presentare all'Assemblea dei soci, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta nel corso della consiliatura.



Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque non meno di 3 volte l'anno.

La convocazione avviene di norma con comunicazione scritta tramite e-mail e, comunque, con modalità che consenta di verificare la ricezione, almeno 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto da almeno 2 consiglieri; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del segretario (qualora esistente) o a cura dell'incaricato alla verbalizzazione scelto all'inizio della riunione in atto.

Tale verbale, firmato dal segretario o dall'incaricato della verbalizzazione e controfirmato dal Presidente, è conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che chiedano, con richiesta scritta, di consultarlo.

Art. 28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e procede alla cooptazione di nuovo consigliere scegliendo fra i non eletti come stabilito al punto e) del precedente Art. 22

Il Consiglio Direttivo, compresi i cooptati nel corso della consiliatura, scade al termine del triennio del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo decade nel caso di dimissioni dei consiglieri la cui carica non sia surrogabile da cooptazioni dalla lista dei candidati non eletti in prima istanza.

La decadenza del Consiglio Direttivo si estende anche al Collegio dei Probiviri.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni, da svolgersi entro 30 giorni.

IL PRESIDENTE

Art. 29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

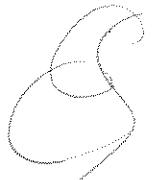
Suoi compiti sono:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, qualora l'Assemblea stessa non nomini altro Presidente per la riunione in corso;

c) può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo stesso.

In caso di prolungata assenza o di impedimenti del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

 9

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri e viene eletto dall'Assemblea dei soci che ne indica anche il Presidente.

Dura in carica 3 anni, in concomitanza con la durata del Consiglio Direttivo, e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni o decessi, vale anche per i Probiviri il metodo della cooptazione conformemente a quanto stabilito per i consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di collegio garante, esamina e delibera sulle eventuali controversie fra il socio e il Circolo Frescobaldi e sulle controversie fra socio e socio, cercando per quanto possibile di risolvere in via amichevole dette controversie.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia inappellabilmente sui ricorsi impugnati da uno o più soci colpiti dai provvedimenti disciplinari di cui agli Artt. 11 e 26 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO FRESCOBALDI

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento del Circolo Frescobaldi deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti (75%) dei soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni l'una dall'altra, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in una assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, con il voto sempre dei tre quarti (75%) dei presenti.

In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo Frescobaldi il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'ente preposto per legge e salvo diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

In ogni caso è esclusa qualunque ripartizione fra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai Regolamenti interni del Circolo Frescobaldi, decide l'Assemblea dei soci a norma del Codice del Terzo Settore e, se sopravvenuta, in base alla più recente normativa vigente, nonché a norma delle dalle disposizioni del Codice Civile.

Ferrara, li 18 ottobre 2020

LA PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA

